

1500408-62.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... deste estado: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - (...) - CONFISSÃO DO APELANTE ESCORARA NOS DEPOIMENTOS SEGUROS E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES - (...) PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSAS, REVELADA PELO PASSADO MACULADO POR ATOS INFRACIONAIS, IMPEDEM O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - (...) - REGIME INICIAL FECHADO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena

Vara Criminal

Av. Epitácio Santiago, 99, Centro, Lorena - SP - cep 12600-530

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo n°:

1500408-62.2021.8.26.0621

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS

Vítima

SAÚDE PÚBLICA

Réu Preso

No dia 17/03/2022, às 16h50min, foi aberta nesta Vara Criminal de Lorena a presente audiência virtual de Instrução, Debates e Julgamento realizada por meio da ferramenta "Microsoft Teams", nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito Dr. Daniel Otero Pereira da Costa, comigo escrevente a seu cargo abaixo nomeado, o DD. Promotor de Justiça Dr. RAPHAEL BARBOSA BRAGA, o réu IGOR CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS, acompanhado de Advogado Dr. Marcio Horacio dos Santos, a testemunha arrolada pelo Ministério Público PM LEANDRO DA SILVA RIBEIRO, ausente a testemunha de acusação ALEXANDRE FERRAZ CAMPOS. Antes de dar início à audiência, foi realizada a entrevista do(s)(s) acusado(a)(s) com a defesa, em reunião virtual apartada e sigilosa, consoante disposto no artigo 185, §5º do Código de Processo Penal. O MM. Juiz informou às partes que a audiência será gravada pelo "Microsoft Teams". Ato contínuo, as partes apresentaram documentos de identificação, para serem devidamente qualificadas no sistema, bem como foram cientificadas que deveriam manter a incomunicabilidade durante todo o ato.

Em seguida, pelo MM. Juiz foi colhido o depoimento testemunha presente acima nominadas.

Pelo representante do Ministério Público foi dito que desistia da oitiva da testemunha faltante, o que foi homologado pelo MM. Juiz de Direito,

Antes de ser interrogado, o Meritíssimo Juiz de Direito fez ao acusado a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Depois de cientificado da acusação, do direito de permanecer calado, sem prejuízo de sua defesa, ainda lhe foi dado saber das consequências de mudar-se ou ausentar-se da residência, nos termos do artigo 367, do Código de Processo Penal, passando em seguida ao interrogatório nos termos do artigo 187, parágrafos 1º e 2º, I a VIII, também do Código de Processo Penal.

Após o acusado foi interrogado, sendo seu depoimento registrado em mídia

audiovisual.

Ato contínuo, após indagar aos representantes da acusação e da defesa sobre se tinham diligências a requerer, ao que ambos responderam negativamente, deliberou o MM. Juiz: "Não havendo provas outras a serem produzidas, declaro encerrada a instrução do feito e determino que se passe aos DEBATES ORAIS".

O digno representante do Ministério Público, bem como o Ilustre Defensor, apresentaram seus debates oralmente. A seguir, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença, que ora reduzo a termo: "Trata-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em face de IGOR CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS, pela prática do crime previsto no artigo 33, 'caput' da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia. A peça acusatória foi recebida em 24 de fevereiro de 2022 (p. 125/129). Na presente audiência virtual de instrução e julgamento, foi ouvida uma testemunha. Após, o réu foi interrogado. Em seguida, as partes realizaram debates orais. É o relatório. Fundamento e decido. A ação penal é PROCEDENTE. A materialidade vem demonstrada pelo laudo toxicológico de fls. 164/166, positivo tanto para 'maconha' como para 'cocaína'. A prova de autoria também é certa, a despeito da tentativa vazia do acusado em tentar fazer crer que estava no local apenas para adquirir uma porção de droga. Com efeito, de acordo com o policial militar que depôs na data de hoje, durante patrulhamento pelo local dos fatos, o réu foi visto em situação, no mínimo suspeita, uma vez que estava parado em uma esquina, à noite, local conhecido ser um ponto de venda de drogas na cidade. Ao ver a presença da força policial, disfarçadamente, tentou sair caminhando dali, não sem antes dispensar uma sacola, cujo interior foi encontrada a vasta quantidade de drogas apontada na exordial, a saber: 01 (um) pedaço de 'maconha', 16 (dezesseis) porções do mesmo entorpecente, além de 94 (noventa e quatro) pinos de 'cocaína'. Não há qualquer razão para se duvidar da palavra do agente público. Afinal, qual o interesse teria de incriminar um inocente. Ora, não é crível imaginar que a testemunha de acusação fosse colocar o seu cargo em risco simplesmente para incriminar injustamente o acusado. Além disso, partindo-se do pressuposto de que o policial estaria mentindo aqui juízo, por via de consequência, deveríamos admitir que este já estava na posse antes da diligência das drogas exibidas no auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, o que seria um absurdo. Sendo assim, entendo que a prova incriminadora é suficiente para condenar o réu, lembrando que em sede administrativa, o acusado preferiu o silêncio, nada dizendo de que lá estaria para comprar entorpecentes. Sendo assim, entendo que a conduta em questão configura a prática do crime de tráfico de drogas, seja pela expressiva de quantidade e diversidade das drogas encontradas, bem como pelas demais circunstâncias do caso concreto, notadamente, sua reação do réu de tentar se desfazer dos narcóticos que até então possuía. Delimitada, portanto, a responsabilidade criminal de Igor Carlos, passo à calibragem penal. O réu é tecnicamente primário e de bons antecedentes. Porém, há que se destacar o expressivo volume e diversidade do entorpecente encontrado em seu poder que, aos olhos deste julgador, representou exposição de risco excessivo ao bem jurídico tutelado pelo tipo em questão. Sendo assim, hei por bem fixar a pena base em 1/8 (um oitavo) acima do mínimo legal, no caso, em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa. Por outro lado, em se tratando de menor de 21 anos na época do delito, reconheço a atenuante da menoridade relativa, reconduzindo a pena, ao seu patamar raso, ou seja, a 05 anos e 500 dias multa, observando-se aqui, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. No mais, em não incidindo ao caso concreto nenhuma outra circunstância alteradora da pena, torno definitiva a pena outrora lançada em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa. Não obstante, primário e de bons antecedentes, destaco que o acusado respondeu a inúmeros atos infracionais enquanto inimputável, conforme revela a certidão de fls. 47, reforçada por sua própria fala no limiar de sua autodefesa. Sabe-se bem que, embora inidôneos para configurar maus antecedentes, tais apontamentos são hábeis a afastar a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, na medida em que permite concluir que tinha a criminalidade como seu meio de vida. Neste sentido, recente acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: "EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS.

PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Consoante o § 4.º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos. 2. Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional (art. 1.º, § 2.º, incisos I, II e III, da Lei n. 12.594/2012 - SINASE). 3. No entanto, apesar de a medida socioeducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudescendo a execução penal. 4. Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável), que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena. 5. No caso concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica ao histórico infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de entorpecente. 6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressaltado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração. 7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos. (EResp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021). Mesmo entendimento do Tribunal de Justiça deste estado: "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - (...) - CONFISSÃO DO APELANTE ESCORARA NOS DEPOIMENTOS SEGUROS E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES - (...) PENAS FIXADAS COM CRITÉRIO - DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSAS, REVELADA PELO PASSADO MACULADO POR ATOS INFRACIONAIS, IMPEDEM O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - (...) - REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Apelação Criminal 1501997-42.2019.8.26.0530; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cravinhos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 15/07/2020; Data de Registro: 15/07/2020) (Ênfase na reprodução). O regime inicial será o fechado, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a natureza equiparada a hedionda do delito em questão, forte no artigo 33, §3º do Código Penal. Por fim, fixo a multa no piso. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR IGOR CARLOS DE SOUZA DOS SANTOS, como incurso no artigo 33, 'caput', da lei 11.343/06, a uma pena de 05 (cinco) de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, diária mínima, em regime inicial fechado. Inviável a aplicação de medidas despenalizadoras, ante o montante de pena aplicado. Nego-lhe o direito de apelar em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade que até então subsidiavam a

segregação cautelar do acusado transformaram-se em certeza por meio de cognição exauriente. Ademais, a imposição de pena relativamente alta e a imposição do regime mais gravoso para o seu cumprimento representaria risco de fuga real, em caso de soltura nesta quadra processual. Sendo assim, recomende-se o acusado na prisão em que se encontra, visando assegurar a aplicação da lei penal. No entanto, havendo recurso por qualquer das partes, expeça-se guia de execução provisória. Custas pelo vencido, observada a gratuidade que ora lhe concedo. Decreto o perdimento do dinheiro apreendido em favor da União. Oficie-se para destruição das drogas.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se mandado de prisão e guia de execução

definitiva do réu; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias. Adotadas as cautelas legais, com o trânsito, arquivem-se com baixa. Honorários, nos termos do convênio ao advogado nomeado. Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado em 100%, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado. Saem os presentes intimados da sentença supra. PUBLICADA EM AUDIÊNCIA"

Lida a Sentença, pelo Defensor foi dito que desejava recorrer da sentença, enquanto o i. Promotor de Justiça respondeu negativamente. Após, pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso da defesa. Fica o defensor desde já intimado a apresentar as razões recursais no prazo legal, iniciado na presente data. Após, vista ao Ministério Público, via ato ordinatório, para contrarrazoar. Por fim, com as razões e contrarrazões, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça com nossas homenagens de praxe".

Determinou o MM. Juiz ficasse consignado que as partes e advogados presentes estão cientes de que o mesmo será assinado digitalmente apenas pelo Magistrado. Fica consignado que o(s) depoimento(s) e/ou o(s) interrogatório(s) foi(ram) registrado(s) pelo sistema "Microsoft Teams" e ficará(ão) à disposição das partes em pasta devidamente identificada no "OneDrive", cujo link será enviado imediatamente (item 12 do Comunicado CG n 284/2020. Por fim, não solicitada (artigo 154 das N.S.C.G.J.), cópia deste termo de audiência não foi impressa, assinada fisicamente e entregue às partes. NADA MAIS. Para constar, lido e achado conforme vai devidamente assinado, eu, (JOÃO GUILHERME MONTEIRO BARBOSA), Escrevente Técnico Judiciário, lavrei este termo.

MM. JUIZ: (assinado digitalmente)